



# **REGULAMENTO CONDOMINIO** **EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO FONTE**

**Rua Poeta António Boto, n.ºs 21, 37 e 39  
4785-390 S.Martinho Bougado - Trofa**

# **REGULAMENTO DE CONDOMÍNIO**

## **I. NORMAS GERAIS**

### **ARTIGO 1º**

O presente regulamento é aplicável ao prédio urbano sito na Rua Poeta António Boto n.ºs 21, 28 e 39, freguesia S.Martinho de Bougado, concelho da Trofa, e que está:

a) Descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão sob o n.º 5387/20110412.

b) Licença de Habitabilidade n.º 57/12 de 21/03/2012.

c) Inscrito na matriz Predial Urbana da freguesia de S.Martinho de Bougado sob artigo 11079º.

### **ARTIGO 2º**

No seu todo, o edifício é composto por 65 fracções autónomas independentes, distintas e isoladas entre si, cada uma com saída para uma parte comum do edifício ou para a via pública, distribuídas por quatro pisos, designados por:

Cave – Destinado a 6 Lugares de Garagem compostas pelas fracções: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e mais 32 lugares de garagem que estão afetos aos apartamentos e áreas comerciais;

No rés-do-chão - Destinado a 5 Áreas Comerciais, compostas pelas fracções; “G”, “H”, “I”, “AC” e “AD” e 4 Habitações, compostas pelas fracções “Q”, “R”, “S” e “AB”.

Piso 1 – Destinado a 9 Habitações, compostas pelas fracções: “J”, “L”, “M”, “T”, “U”, “V”, “AE”, “AF” e “AG”.

Piso 2 – Destinado a 9 Habitações, compostas pelas fracções: “N”, “O”, “P”, “X”, “Z”, “AA”, “AH”, “AI” e “AJ”.

### **ARTIGO 3º**

Este regulamento e os respectivos anexos estabelecem as normas que visam regular a utilização dos espaços comuns do edifício acima identificado e definirão os direitos e os deveres dos condóminos relativamente aos mesmos.

### **ARTIGO 4º**

O regulamento obriga todos os condóminos assim como obriga todas aquelas a quem os proprietários das fracções cedam o uso, nomeadamente, arrendatários e usufrutuários a futuros condóminos, devendo os contratos de compra e venda reproduzi-lo integralmente.

# **REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE**

---

## **ARTIGO 5º**

O documento que intitula a cedência do uso nomeadamente, o Contrato de Arrendamento tem de estar acompanhado de uma cópia deste regulamento.

## **II. PROPRIEDADE PRIVADA**

### **ARTIGO 6º**

1. Cada condómino é proprietário exclusivo da fracção que lhe pertence e comproprietário das partes comuns do Edifício, na proporção da percentagem do valor total do prédio.
2. O conjunto dos dois direitos é incindível e nenhum pode ser alienado separadamente, nem é lícito renunciar à parte comum como meio de o condómino se desonerar das despesas necessárias à sua conservação ou fruição.
3. Cada condómino, salvo os direitos dos restantes condóminos, consignados neste estatuto e na Lei, tem plena liberdade de uso e disposição da sua fracção autónoma.
4. As instalações de abastecimento de água, electricidade, esgotos, aquecimento, telefones internos, campainhas, televisão e rádio e demais complementos próprios das fracções autónomas, a contar das prumadas ou colunas montantes das redes ou instalações gerais, são propriedade privada do condómino respectivo.

## **III. PARTES COMUNS**

### **ARTIGO 7º**

1. São comuns a todas as fracções as partes integrantes do prédio enumeradas no Artº 1421º do Código Civil, nomeadamente:
  - a) O terreno, bem como os alicerces, pilares, paredes mestras e todas as partes que constituem a estrutura do prédio.
  - b) Telhados ou terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso de qualquer fracção;
  - c) Instalações gerais de água, electricidade, gás, aquecimento, ar condicionado, comunicações e semelhantes;
  - d) As entradas, vestíbulos, escadas e corredores de uso ou passagem comuns a dois ou mais condóminos;
2. Presumem-se ainda comuns:
  - a) Os pátios e jardins anexos ao edifício;
  - b) Os elevadores;
  - c) Os espaços interiores fechados que não sejam afectados ao uso exclusivo de qualquer condómino;
  - d) As garagens e outros lugares de estacionamento;

# **REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE**

---

- e) As fossas, as bombas, as canalizações gerais do escoamento das águas pluviais e de esgotos;
- f) Todas as demais coisas instaladas ou a instalar que não sejam afectadas ao uso exclusivo de qualquer condómino;

3. O título constitutivo pode afectar ao uso exclusivo de um condómino certas zonas das partes comuns.

## **ARTIGO 8º**

1. Os direitos e obrigações dos proprietários das fracções autónomas aos bens comuns referidos no Artº 7º, são expressos por quotas de percentagens sobre o valor do prédio, objecto da propriedade horizontal, relativas a cada uma das fracções.

2. As quotas de percentagens estabelecidas não poderão ser modificadas, salvo no caso de se verificar uma alteração importante nas condições e características de alguma parte do edifício. Esta modificação, todavia, dependerá de deliberação da Assembleia-Geral, tomada por unanimidade dos condóminos. Na recusa por parte da Assembleia, poderá o condómino interessado recorrer para o tribunal competente.

3. Os preços nas alienações das fracções autónomas não afectarão as percentagens fixadas.

4. É a seguinte a descrição das fracções autónomas e das quotas de percentagem correspondente:

a) **Conforme Documento nº 1 na página 15 deste regulamento.**

## **IV. DIREITOS DOS CONDÓMINOS**

### **ARTIGO 9º**

1. Os condóminos tem a liberdade de utilizar a sua fracção, assim como de utilizar, juntamente com todos os outros condóminos, as partes comuns: áreas, equipamentos e serviços existentes.

2. A liberdade dos condóminos está limitada pela Lei e por este Regulamento.

## **V. OBRIGAÇÕES DOS CONDÓMINOS**

### **ARTIGO 10º**

#### **(Comparticipação dos Condóminos)**

1. Os condóminos devem participar nos termos da Lei em proporção das percentagens estabelecidas no Artº 8, nos benefícios e despesas relativas a bens comuns.

2. Os condóminos com garagens e arrumos autorizados ao abastecimento de electricidade a partir da rede comum, serão responsáveis pelo pagamento da parte correspondente ao seu consumo.

3. Serão suportadas pelos condóminos, nos termos legais, os encargos resultantes de:

## **REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE**

---

- a) Consumo de energia para iluminação de partes comuns, alimentação de videoporteiro e antena parabólica, força motriz dos ascensores, ventilação mecânica, bombas de água e portão da garagem;
- b) Reparação, substituição de peças e assistência de elevadores, máquinas e equipamentos de utilidade comum;
- c) Vencimentos e encargos de pessoal de limpeza das zonas comuns;
- d) Materiais e utensílios de limpeza, móveis, adornos e utensílios de utilização comum;
- e) Limpeza e escoamento de fossas;
- f) Tratamento e conservação de jardins;
- g) Honorários da administração;
- h) Consumo de água para limpeza das partes comuns do prédio e rega dos jardins;
- i) Despesas com a substituição de lâmpadas, arrancadores, candeeiros, interruptores, tomadas, etc
- j) Despesas de CTT e material de escritório para organização do condomínio (pastas arquivo, separadores, etc);
- l) Prémios de incêndio, outros riscos e responsabilidade civil do condomínio, a aprovar em Assembleia-geral.

4. Todas estas despesas serão sempre suportadas pelos condóminos nas proporções fixadas, não sendo de atender qualquer motivo de redução não previsto na Lei, nomeadamente, circunstância de algumas fracções autónomas serem ocupadas ou habitadas por menos espaço de tempo que as outras.

5. Constituem ainda obrigações dos condóminos:

- a) Pagar a quota de condomínio anualmente aprovada pela assembleia de condóminos no prazo definido por esta;
- b) Manter a respectiva fracção e o seu equipamento em bom estado de conservação;
- c) Efectuar obras na sua fracção autónoma sempre que esteja em causa a integridade e a segurança dos restantes condóminos;
- d) Efectuar o pagamento de todas as despesas que, por força deste regulamento, por deliberação da Assembleia de condóminos ou por imposição legal venham a ser realizadas e sejam da sua responsabilidade;
- e) Informar a administração, por escrito, acerca da sua residência habitual, sempre que seja diferente da descrita no artigo 1º

### **ARTIGO 11º** **(Obras em Coisa Comum)**

1. Quaisquer obras relativas a coisas comuns são da competência da Assembleia-Geral e do Administrador. Os encargos delas resultantes serão proporcionalmente suportados por todos os condóminos, nos termos legais.

2. Contudo, nenhuma obra de vulto será levada a cabo pelo condomínio sem que, previamente, a Administração do prédio recolha informação escrita da empresa construtora acerca da sua falta de disponibilidade atempada, para reparação de defeitos de construção eventualmente detectados, ou introdução de materiais ou equipamentos previstos nos cadernos de encargos e/ou memória descritiva do projecto de construção aprovado.

## **REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE**

---

3. As obras de inovação a realizar nas partes comuns e o modo de comparticipação nos encargos do condomínio têm de ser aprovadas em Assembleia-Geral de condóminos por maioria de 2/3.
4. Das decisões tomadas em Assembleia-Geral sobre esta matéria, pode qualquer interessado recorrer para o Tribunal competente.

### **ARTIGO 12º** **(Obras em Fracções Autónomas)**

1. Qualquer condómino que deseje efectuar obras que tenham implicações com outros condóminos ou com as partes comuns, deve enviar previamente ao Administrador, sob registo, descrição explícita e desenvolvida das mesmas, para que, este verifique, por si ou por intermédio de um técnico responsável, se elas não contrariam o disposto nas regras aplicáveis.
2. O Administrador deverá emitir o seu parecer, dentro do prazo máximo de dez dias, salvo motivo justificado, sob pena de responsabilidade solidária pelos prejuízos eventualmente produzidos.
3. Com vista á conservação da estética e bom funcionamento do Edifício, a instalação de antenas de rádio ou televisão, aparelhos de ar condicionado, ou outros fins, nos terraços e fachadas do prédio, fica dependente da prévia aprovação da Assembleia-Geral.
4. Não é permitida a execução de marquises nas varandas.
5. É proibida a afixação de qualquer tipo de publicidade nas fachadas do Edifício.
  - a) Excluem-se desta situação a publicidade referente ás lojas, desde que, autorizada por Assembleia-Geral de condóminos.

### **ARTIGO 13º** **(Conservação das Fracções Autónomas)**

1. Todo o condómino é obrigado a executar na sua fracção autónoma as reparações necessárias para evitar dano ou eventual prejuízo a qualquer dos demais condóminos ou ao condomínio, bem como a abster-se de praticar quando possa comprometer a estabilidade, uniformidade exterior ou decoração do edifício, respondendo pelos prejuízos e danos derivados da demora injustificada ou má realização dessas obras e da prática de danos lesivos.
2. As obras de reparação contidas no âmbito do nº1 deste artigo dispensam do parecer do Administrador.
3. Todo o condómino necessita da aprovação de 2/3 dos votos da Assembleia-Geral para executar obras que alterem a linha arquitectónica ou arranjo estético do Edifício.

### **ARTIGO 14º** **(Reparação em Coisa Comum)**

## REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE

---

1. As reparações das coisas comuns, nomeadamente, canalizações ou qualquer tipo de conduta geral, feitas em consequência de danos causados por qualquer condómino, seu familiar, empregado, inquilino ou visitante, serão da sua exclusiva responsabilidade.
2. O Administrador deverá providenciar imediatamente quanto a tais reparações, bem como promover, junto do responsável, se necessário, a cobrança da respectiva despesa.

### **ARTIGO 15º**

#### **(Limites á fruição das Fracções Autónomas)**

1. Este edifício é destinado aos fins indicados no Artº 2º. A utilização das fracções autónomas para fim diverso daquele que estiver indicado, só deverá ser consentida pela Assembleia-Geral, mediante deliberação aprovada sem oposição.
2. Os condóminos, nas relações entre si, estão sujeitos, de um modo geral, quanto às fracções que exclusivamente lhe pertencem e quanto às partes comuns, às limitações impostas aos proprietários e aos comproprietários de coisas imóveis.
3. É especialmente vedado aos condóminos:
  - a) Prejudicar, quer com obras novas, quer por falta de reparação, quer por alterações exteriores (por exemplo a instalação nas varandas de perfis de alumínio, de aparelhos de ar condicionado exteriores nas fachadas, dado que o prédio tem local próprio para o efeito, ou de antenas parabólicas) a linha arquitectónica, o arranjo estético ou a segurança do edifício;
  - b) Utilizarem as fracções para usos diferentes do fim a que se destinam e que vem mencionado no título constitutivo;
  - c) Destinar as suas fracções a usos ofensivos aos bons costumes;
  - d) Praticar quaisquer actos ou actividades que tenham sido proibidos no título constitutivo ou, posteriormente, por deliberação da Assembleia de Condóminos aprovada sem oposição;
  - e) Emitir sons, vibrações, cheiros ou fumos que pela sua natureza ou intensidade possam degradar o bem-estar dos restantes condóminos ou pôr em risco a sua segurança;
  - f) Praticar quaisquer actos que prejudiquem ou dificultem a utilização das restantes fracções e/ou das partes comuns;
  - g) Ocupar, por qualquer meio, as partes comuns, excepto se o título constitutivo o prever ou a assembleia de condóminos decidir em contrário, por votação unânime;
  - h) Desrespeitar, na utilização da fracção, as disposições legais sobre higiene e salubridade e/ou as razoavelmente exigíveis;
  - i) Praticar quaisquer actos que prejudiquem o condomínio ou os restantes condóminos;
  - j) Desrespeitar as decisões que tenham sido legalmente tomadas pela Assembleia de condóminos.
  - l) Instalar motores, máquinas ou aparelhos que possam perturbar a tranquilidade dos condóminos ou interferir na aparelhagem privativa.
  - m) Permitir a permanência de animais no edifício que possam perturbar o sossego ou a segurança dos moradores e prejudicar a higiene e limpeza do prédio.
  - n) Estender roupa ou outros objectos nas janelas ou parapeitos das varandas.
  - o) A permanência ou estacionamento, nas zonas comuns de: bicicletas, motas, carrinhos de bebé, etc ou outros objectos que não façam parte da decoração do prédio.

## **REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE**

---

p) Despejar águas e detritos em áreas que afectam outros condóminos.

4. O uso de aparelhos de som, tais como rádio, televisão ou outros comgéneres, deverá ser sempre discreto, de forma a não perturbar os restantes moradores.

5. No período compreendido entre as 22:00 e as 07:00 horas não é permitido qualquer tipo de barulho.

### **ARTIGO 16º** **(Utilização da Garagem)**

1. Só será permitido ter o portão principal de acesso às garagens aberto, nas seguintes situações:

- a) Entrada e saída de viaturas;
- b) Limpeza e manutenção das garagens;

2. Os lugares de garagem são livremente usados pelos seus proprietários.

3. Fica contudo absolutamente proibido:

- a) A utilização de lugares diferentes do próprio, o abandono das viaturas nas faixas de circulação, a ocupação de área superior á demarcada, com prejuizo para os demais.
  - b) A lavagem, limpeza, mudança de óleo, lubrificação ou reparação de veiculos, dentro da garagem. Exceptuam-se o enxaguar dos veiculos que, no momento da recolha, se apresentarem molhados, mudança de pneus, reparação indispensável para permitir a deslocação do veiculo para a oficina, verificação da pressão dos pneus, nível da água e óleo, o que deverá ser executado sem prejuizo para a garagem e restantes veiculos, e para o estado de limpeza do recinto e dos veiculos nele aparcados.
  - c) O armazenamento de qualquer combustível, lubrificante ou produto inflamável, nos espaços privados ou comuns.
4. Os veiculos deverão ser, quanto possivel, centrados na largura do espaço demarcado, de forma a permitir a abertura das portas sem colidirem com os veiculos vizinhos e, junto da parede para libertar a zona de passagem e manobra.

### **ARTIGO 17º** **(Utilização dos Elevadores)**

1. Não é permitido fumar dentro dos elevadores, nem reter os mesmos nos patamares, para além do indispensável;

2. Não é permitida a utilização dos elevadores por crianças com idade inferior a 10 anos, sem serem acompanhadas por pessoa responsável;

3. Não é permitido o transporte nos elevadores de mercadorias, que pelo seu peso, volume ou natureza, os possam danificar.

### **ARTIGO 18º** **(Entradas Principais do Edifício)**



# **REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE**

---

1. Para melhor garantir a segurança do edifício, fica absolutamente proibido manter as portas de entrada principal abertas.
2. A partir das 22:00 horas as portas deverão ser fechadas á chave.

## **VI. ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO**

### **ARTIGO 19º** **(Eleição da Administração)**

1. A administração do condomínio compete a um ou mais administradores e á assembleia de condóminos.
2. Os administradores serão designados por uma das seguintes formas:
  - a) Eleição, por maioria, pela Assembleia de condóminos;
  - b) Por nomeação do tribunal, a requerimento de qualquer dos condóminos;
  - c) Por outra via que venha a ser aprovada pela Assembleia de condóminos.
3. Salvo deliberação em contrário da Assembleia de condóminos, o mandato da administração tem a duração de um ano, renovável pelo mesmo período.
4. O administrador mantém-se em funções até que seja designado, nos termos do nº 2 do presente artigo, o seu sucessor.
5. Na falta ou impedimento do administrador e de quem o substitua, as suas funções serão desempenhadas pelo condómino que for proprietário da fracção com maior permissão/percentagem.

### **ARTIGO 20º** **(Competências da Administração)**

1. O administrador tem entre outras que venham a ser estipuladas pela assembleia de condóminos, as seguintes funções:
  - a) Convocar a Assembleia de condóminos;
  - b) Elaborar o orçamento das despesas e receitas relativas a cada ano;
  - c) Verificar a existência do seguro contra o risco de incêndio, propor á assembleia o montante do capital seguro e manter os restantes seguros que respeitem ao condomínio;
  - d) Cobrar as receitas e efectuar o pagamento das despesas comuns;
  - e) Exigir dos condóminos a sua quota-parte das despesas aprovadas;
  - f) Tratar da documentação relativa ao condomínio junto de conservatórias ou de outros organismos;
  - g) Regular o uso das coisas comuns e a prestação de serviços de interesse comum;
  - h) Executar as deliberações da assembleia;
  - i) Representar o conjunto dos condóminos perante as autoridades administrativas;
  - j) Interpor acções em tribunal, em representação do condomínio, quer contra qualquer dos condóminos, quer contra terceiros, no âmbito das suas funções ou quando para tal for autorizado pela assembleia;

## REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE

---

- k) Velar pelo pontual cumprimento deste regulamento e das disposições legais e administrativas relativas ao condomínio;
- l) No cumprimento da alínea g), contratar, suspender e despedir o pessoal responsável pelos serviços de utilidade comum, de acordo com as deliberações da Assembleia de Condóminos; supervisionar e coordenar o trabalho destas pessoas e controlar todos os serviços e trabalhos de terceiros que digam respeito ao condomínio, igualmente de acordo com as deliberações da Assembleia de Condóminos;
- m) Prestar contas á Assembleia;
- n) Entregar, no fim do seu mandato, toda a documentação e saldos de caixa ou bancários do condomínio a quem o substituir;
- o) Elaborar o registo das contas do condomínio para aprovação da assembleia e guardar os respectivos documentos, bem como todos os outros que digam respeito ao condomínio;
- p) Mobilizar as contas do condomínio, de acordo com as deliberações da assembleia de condóminos;
- q) Afixar, em local visível, as regras respeitantes á segurança do edifício, nomeadamente as de utilização de equipamentos de uso comum.

2. O(s) condómino(s) que pretendam opor-se a quaisquer actos do administrador podem recorrer, por escrito e de forma fundamentada, á Assembleia de condóminos, no prazo de 30 dias após o conhecimento dos referidos actos. Para o efeito, o(s) condómino(s) recorrente(s) deve(m) convocar, dentro desse prazo, a Assembleia de condóminos.

### **ARTIGO 21º** **(Assembleia-Geral Condóminos)**

- 1. A Assembleia de condóminos é o órgão deliberativo e deve reunir obrigatoriamente na primeira quinzena de Janeiro, salvo deliberação unânime em contrário, com vista à apreciação das contas do ano transacto e a aprovação do orçamento. É composta por todos os proprietários das fracções autónomas que constituem o edifício.
- 2. Todo o condómino tem direito a assistir, deliberar ou votar na Assembleia, e poderá fazê-lo por um representante, devidamente credenciado.
- 3. Quando uma fracção tiver vários proprietários, um só, escolhido por todos, representará essa compropriedade na Assembleia;
- 4. No caso de uma fracção autónoma estar em regimen de usufruto, o usufrutuário será para todos os efeitos, considerado o condómino, ou por delegação deste, o proprietário de raiz.
- 5. A Assembleia também reunirá, extraordinariamente, quando for convocada pelo administrador ou por condóminos cujas fracções representem, pelo menos, um quarto do valor total do edifício ou, ainda, pelos condóminos que pretendem recorrer de actos do administrador;
- 6. As convocatórias são feitas por meio de carta registada com aviso de recepção, enviada a todos os condóminos com, pelo menos, 10 dias de antecedência. Nelas se indicará o dia, a hora, o local da reunião e os temas a abordar.  
A convocatória também será válida se for entregue aos condóminos um aviso convocatório e a recepção por eles acusada e datada em livro de protocolo.

## REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE

---

7. As actas das reuniões terão de ser escritas pelo administrador ou por um condómino que tenha participado na reunião e deverão ser assinadas pelos condóminos presentes.
8. As decisões da assembleia têm de ser comunicadas aos condóminos ausentes no prazo de trinta dias através de carta registada com aviso de recepção. Se os condóminos ausentes nada responderem no prazo de noventa dias, presume-se que aprovaram as deliberações.
9. Se um condómino que esteve presente numa assembleia pretende que seja anulada uma decisão contrária à lei, ao título constitutivo ou ao presente regulamento não pode ter votado a favor nessa reunião. O condómino tem dez dias a partir da deliberação para exigir ao administrador a convocação de uma assembleia extraordinária.
10. O administrador tem vinte dias para convocar a assembleia extraordinária.
11. As deliberações são tomadas, salvo os casos de exigência legal de maioria qualificada, por maioria dos votos representativos do capital investido.
12. As decisões da Assembleia, regularmente tomadas, obrigam a todos os condóminos ainda que ausentes, dissidentes ou incapazes.

### **ARTIGO 22º**

#### **(Obtenção Quorum)**

1. Se não comparecer o número de condóminos suficiente para se obter *quórum* e na convocatória não tiver sido fixada outra data, considera-se convocada nova reunião para uma semana depois, na mesma hora e local. Neste caso, a Assembleia poderá deliberar por maioria de votos dos condóminos presentes, desde que estes representem, pelo menos, um quarto do valor total do edifício.
2. As deliberações que necessitem de ser aprovadas por unanimidade dos votos podem sê-lo por unanimidade dos condóminos presentes na Assembleia, desde que, estes representem, pelo menos, dois terços do valor total do edifício e na condição de os condóminos ausentes viram a aprovar as decisões tomadas, nos termos seguintes:
  - a) As deliberações têm que ser comunicadas a todos os condóminos ausentes, por carta registada com aviso de recepção, no prazo de 30 dias;
  - b) Os condóminos têm 90 dias, após a recepção da carta referida na alínea anterior, para comunicar á assembleia de condóminos, por escrito, o seu consentimento ou a sua discordância;
  - c) O silêncio dos condóminos ausentes, decorrido o prazo referido, será considerado como aprovação das deliberações.

### **ARTIGO 23º**

#### **(Despesas do Condomínio)**

## **REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE**

---

1. As despesas efectuadas para garantir o normal funcionamento e manutenção das partes comuns serão suportadas pelos condóminos, através do pagamento periódico de uma quota, em função da permissão respectiva.
2. Aprovado o orçamento, o Administrador enviará a cada condómino, no prazo de dez dias úteis, nota da sua participação para as despesas gerais do ano.
3. A participação de cada condómino deve ser liquidada nos seguintes termos:
  - a) Mensalmente, até ao dia 10 do mês a que diz respeito;
  - b) Trimestralmente, até ao dia 10 do primeiro mês a que se reporta o trimestre, ou seja, em Janeiro, Abril, Julho e Outubro.

### **ARTIGO 24º** **(Fundo de Reserva)**

1. O orçamento anual incluirá verbas destinadas à conservação do condomínio, que integrarão um fundo, designado por Fundo Comum de Reserva.
2. O Fundo Comum de Reserva destina-se a satisfazer as despesas resultantes de obras de conservação que se pretendem introduzir no condomínio.
3. O condomínio terá um Fundo de Reserva formado por:
  - a) A quantia de 10% do orçamento do condomínio para o ano em curso, aprovado pela Assembleia-Geral, importância esta repartida proporcionalmente por todos os condóminos;
  - b) Contribuições dos condóminos, votadas por unanimidade da Assembleia-Geral;
  - c) Penalidades aplicadas aos condóminos, previstas nestes estatutos;
  - d) Quaisquer outras receitas do Condomínio que a Assembleia-Geral, por maioria simples, entenda afectar-lhe.
4. O Fundo Comum de Reserva será depositado numa conta poupança condomínio ou noutra aplicação financeira, desde que aprovada por unanimidade dos condóminos.
5. O Fundo será movimentado pela administração, de acordo com as deliberações da assembleia de condóminos ou pelos condóminos autorizados por ela para o efeito.

### **ARTIGO 25º** **(Votações)**

1. Cada condómino tem, na assembleia, tantos votos quantas as unidades inteiras que correspondem à percentagem ou permissão da sua fracção.
2. As maiorias exigidas, de acordo com os assuntos sujeitos a votação, são as seguintes:
  - a) Unanimidade: Alteração do título constitutivo; aprovação do regulamento; reconstrução do edifício em caso de destruição superior a três quartos do seu total; actos de disposição das partes comuns do edifício;

# **REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE**

---

- b) Dois terços do valor total do edifício: Obras que constituem inovações; alteração da forma de comparticipação nos encargos do condomínio;
- c) Maioria simples de valor total do edifício: Todas as deliberações restantes.

3. Os litígios entre os condóminos ou entre estes e a administração, quando relacionados com o condomínio, serão, sempre que possível, submetidos a arbitragem.

## **VII. RESPONSABILIDADES E PENALIDADES**

### **ARTIGO 26º**

- 1. O condómino que, directa ou indirectamente, violar as disposições deste regulamento será responsável pelas perdas e danos que o seu procedimento originar.
- 2. Os condóminos serão considerados responsáveis pelos danos causados pelo pessoal que se encontre ao seu serviço.

### **ARTIGO 27º**

- 1. O incumprimento do disposto nas alíneas a) e b) do ponto 3 do Artº 23º; por períodos até 30 dias, determinará o pagamento de uma multa de 10% sobre o valor em dívida;
- 2. O incumprimento do disposto nas alíneas a) e b) do ponto 3 do Artº 23º; por períodos superiores a 30 dias, determinará o pagamento de uma multa de valor igual ao montante das prestações em dívida e do montante das penalidades já vencidas, e que terá como limite máximo o consignado no nº 2 do Artº 1434º do Código Civil;
- 3. Se o atraso no pagamento da quota de condomínio ultrapassar os 90 dias, deverá a administração tomar as providências necessárias, á cobrança coerciva da mesma, nomeadamente interpondo acção judicial contra o condómino em falta.
- 4. Todas as despesas que o condómino faltoso provocar, quer judiciais quer extra-judiciais, incluindo honorários do advogado e/ou solicitador, serão por este suportadas integralmente ainda que o pagamento se verifique antes da propositura da competente acção judicial.
- 5. O incumprimento das restantes disposições deste regulamento, bem como das determinações da administração, obrigará o infractor a indemnizar os restantes condóminos pelos prejuízos sofridos, em montante a afixar pela assembleia de condóminos, sem prejuízo da eventual responsabilidade civil que decorra do acto.
- 6. Os montantes pagos nos termos deste artigo reverterão, a título de receita, para o Fundo Comum de Reserva.

## **VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS**

# REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE

---

## **ARTIGO 28º**

1. É obrigatório o seguro contra o risco de incêndio do edifício ou equivalente (multiriscos-habitação ou multiriscos-condomínio), quer quanto às fracções autónomas, quer relativamente às partes comuns.
2. O seguro deve ser celebrado pelos condóminos.
3. Quando estes não o fizerem, dentro do prazo e pelos valores fixados em assembleia, cabe ao administrador contratar o seguro, neste caso, ficará com o direito de reaver deles o respectivo prémio.
4. É obrigatória a actualização anual do seguro contra risco de incêndio, competindo á assembleia deliberar sobre o seu montante.
5. Se a assembleia não aprovar o montante da actualização até 45 dias antes da actualização anual do prémio do seguro, deve o administrador efectuá-la, de acordo com o índice publicado trimestralmente pelo Instituto de Seguros de Portugal.

## **ARTIGO 29º**

1. O condómino que arrende a sua fracção autónoma deverá incluir no respectivo contrato, a obrigação de o arrendatário se submeter ao disposto no título constitutivo, ao presente regulamento e às eventuais alterações que venham a ser feitas.
2. O arrendamento ou venda ou locação de qualquer fracção autónoma deverá ser dado a conhecer á administração, por carta registada, num prazo trinta dias, constando desta a identidade do arrendatário.
3. No caso de cedência ou locação, o condómino ficará solidariamente responsável, com o cessionário ou locatário pelas obrigações pecuniárias em que estes se constituem perante o condomínio.
4. O disposto no nº 1, aplica-se, com as necessárias alterações, á alienação, sob qualquer forma, da fracção autónoma.

## **ARTIGO 30º** **(Casos Omissos)**

Nos casos omissos do presente regulamento, regem as disposições aplicáveis do Código Civil e demais legislação em vigor.

## **ARTIGO 31º** **(Resolução de Conflitos)**

As questões emergentes das relações reguladas por estes Estatutos serão sempre decididas judicialmente fixando-se o foro da Comarca de Vila Nova de Famalicão como competente.

## **ARTIGO 32º**

## REGULAMENTO CONDOMINIO EDIFÍCIO URBANIZAÇÃO DA FONTE

---

1. O presente regulamento entra em vigor após a sua aprovação em assembleia de condôminos.
2. Cada condômino receberá uma cópia do regulamento, devendo o original ficar na posse do administrador.
3. O procedimento descrito em 1 e 2 aplica-se a qualquer alteração que venha a ser introduzida no teor deste regulamento.

### Documento nº 1:

| Zona                 | Permilagem ‰    |
|----------------------|-----------------|
| <b>Hab - Bloco 1</b> |                 |
| J Hab 1º A           | 38,80           |
| L Hab 1º B           | 41,76           |
| M Hab 1º C           | 39,50           |
| N Hab 2º A           | 38,82           |
| O Hab 2º B           | 41,76           |
| P Hab 2º C           | 43,30           |
| <b>Total da zona</b> | <b>243,94</b>   |
| <b>Hab - Bloco 2</b> |                 |
| AA Hab 2º C          | 35,06           |
| Q Hab R/c A          | 37,14           |
| R Hab R/c B          | 56,75           |
| S Hab R/c C          | 32,34           |
| T Hab 1º A           | 38,50           |
| U Hab 1º B           | 57,21           |
| V Hab 1º C           | 34,05           |
| X Hab 2º A           | 39,12           |
| Z Hab 2º B           | 55,15           |
| <b>Total da zona</b> | <b>385,32</b>   |
| <b>Hab - Bloco 3</b> |                 |
| AB Hab R/c A         | 35,00           |
| AE Hab 1º A          | 37,00           |
| AF Hab 1º B          | 35,21           |
| AG Hab 1º C          | 35,41           |
| AH Hab 2º A          | 40,96           |
| AI Hab 2º B          | 35,85           |
| AJ Hab 2º C          | 34,57           |
| <b>Total da zona</b> | <b>254,00</b>   |
| <b>Lojas</b>         |                 |
| AC Loja 4            | 18,10           |
| AD Loja 5            | 18,68           |
| G Loja 1             | 22,96           |
| H Loja 2             | 16,96           |
| I Loja 3             | 22,00           |
| <b>Total da zona</b> | <b>98,70</b>    |
| <b>Lugar Garagem</b> |                 |
| A Lugar Garagem 7    | 2,89            |
| B Lugar Garagem 11   | 2,86            |
| C Lugar Garagem 20   | 2,89            |
| D Lugar Garagem 26   | 3,15            |
| E Lugar Garagem 27   | 3,00            |
| F Lugar Garagem 28   | 3,25            |
| <b>Total da zona</b> | <b>18,04</b>    |
| <b>Total Prédio</b>  | <b>1.000,00</b> |